

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין

פ/25/2914

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (ריבית פיגורים בגין אי-תשלום קנס על עבירת חניה),

התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 78 ב.1. בפקודת התעבורה¹, אחרי סעיף 78א יבוא:

"אי-תשלום קנס 78ב. (א) נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982² (בסעיף זה – חוק סדר הדין הפלילי), בשל עבירת תעבורה לפי סעיף 77(א)(2), תימסר לו התראה בכתב בדבר הקנס, בדואר רשום, בחלוף 60 ימים מיום המצאת הודעת תשלום הקנס.

(ב) נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס, והוא לא שילם אותו, ולא פעל בהתאם לפסקאות (1) או (2) שבסעיף 229(א) לחוק סדר הדין הפלילי, תיווסף על הקנס תוספת פיגור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז–1977³, ובלבד שבמקום "חמישים אחוזים" יבוא "15 אחוזים", והוראות הסיפה של סעיף 229(ב) לחוק סדר הדין הפלילי יחולו על גביית הקנס."

דבריו הסבר

בהתאם להוראות סעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין), אם אדם לא משלם קנס במועד, לרבות קנס במקרה של עבירת חניה, מתווספת תוספת פיגור בשיעור של חמישים אחוזים מהקנס או מחלקו. בנוסף לכך, כל שישה חודשים מחלוף מועד אי תשלום הקנס, מתווספת לקנס תוספת פיגור בשיעור של חמישה אחוזים.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

הצעת החוק באה לתקן עיוות קשה בו אנשים משלמים קנסות שתפחו והגיעו לסכומים גבוהים ביותר, גם אם לא היו מודעים לקיומו של הקנס או אם מועד תשלום הקנס נשכח על ידם. הצעת החוק באה לתקן עיוות זה בשתי דרכים :

1. חיוב במשלוח התראה באמצעות דואר רשום, בחלוף 60 ימים ממועד הודעת הקנס.
 2. הפחתת שיעור תוספת הפיגורים בשל אי תשלום הקנס במועד ל-15 אחוזים, במקום 50 אחוזים.
- הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת אסתר רינה טרטמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3186/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/1179/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1373/19), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1358/23) ועל ידי חבר הכנסת אוסאמה סעדי וקבוצת חברי הכנסת (פ/2564/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/2704/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/1063/25).
- הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/1063/25), על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/1625/25) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/1866/25).
- הצעת החוק זהה לפ/1866/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)